

Lima, 07 de octubre de 2026

CARTA N.º 360-2026-ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.

Señores

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Jr. Camilo Carrillo N.º 114, Jesús María, Lima

Presente.–

ASUNTO: DENUNCIA por incumplimiento de pago, **giro SIAF no recibido por el proveedor y rebaja no sustentada** en la **Municipalidad Provincial de Huaura – Huacho** (Orden de Compra **OCAM-2022-301371-25-0 / 25-1**).

REFERENCIAS:

- a) Oficio N.º 004143-2024-PERÚ COMPRAS-DAM, del 26 de marzo de 2024, dirigido a la Contraloría General de la República.
 - b) Oficios N.º 001886-2024-PERÚ COMPRAS-DAM y N.º 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME, dirigidos al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad.
-

De nuestra consideración:

ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L., con RUC N.º **20608727583**, debidamente representada por su Titular Gerente, **ABBY GABRIELA BUENO SALDAÑA**, identificada con DNI N.º **48054321**, se dirige a ustedes para **denunciar formalmente** hechos que afectan la **correcta gestión de recursos públicos** en la **Municipalidad Provincial de Huaura – Huacho**, y que **no han sido atendidos** pese a la intervención de PERÚ COMPRAS y del Órgano de Control Institucional de la entidad.

1. LOS HECHOS

1.1. A través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco de PERÚ COMPRAS (Acuerdo Marco EXT-CE-2021-10), la **Municipalidad Provincial de Huaura – Huacho** (RUC N.º 20141418557) nos compró **cuatro (4) neumáticos** para vehículos pesados (Orden de Compra física N.º 000146, del 04/07/2022, y **OCAM-2022-301371-25-0 / OCAM-2022-301371-25-1**), por **S/ 5,223.39**.

1.2. **Entregamos los bienes el 20 de julio de 2022** (Guía de Remisión EG01-6, con sello de recepción de la Municipalidad) y emitimos la Factura Electrónica E001-17. **Más de tres (3) años y dos (2) meses después, no hemos recibido ningún pago.**

1.3. La consulta del **Expediente SIAF N.º 3619-2022** de la propia Municipalidad muestra que:

- Se registró un **giro de S/ 3,482.27 el 26 de enero de 2023** (Documento N.º 0103) que **nuestra empresa nunca recibió.**
- Se **rebajaron S/ 1,741.12** mediante el **Memorándum N.º 472-2023-OGAF**, sin que se nos notificara penalidad ni motivo alguno.

1.4. En setiembre de 2023, la Gerencia Municipal pidió un informe sobre el estado de pago (Memorándum N.º 000836-MPH/GM) y la Oficina General de Administración y Finanzas lo derivó (Proveído N.º 003811-MPH/OGAF, Expediente N.º 00655163). Luego se nos informó que **el expediente se había extraviado**.

1.5. PERÚ COMPRAS ha requerido a la Municipalidad en cinco oportunidades y ha verificado que la orden está **“ENTREGADA C/CONFORMIDAD RETRASADA”**: Oficio N.º 12475-2023-PERÚ COMPRAS-DAM (a la OGAF); Oficio N.º 001886-2024 (14/02/2024, al OCI); Oficio N.º 004143-2024 (26/03/2024, a la Contraloría General de la República); Oficio N.º 006119-2024 (28/05/2024, a la OGAF); y **Oficio N.º 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME** (21/07/2026, al OCI con copia al Alcalde), en el que concluye: *“corroborándose el incumplimiento de la Entidad”*.

1.6. Hemos enviado **más de diez comunicaciones** a la Municipalidad, a PERÚ COMPRAS y a la Defensoría del Pueblo desde 2023. **La Municipalidad no ha respondido ninguna**. Con fecha 07 de octubre de 2026 le hemos cursado un **último requerimiento de pago** (Anexo 1).

2. POR QUÉ ACUDIMOS A LA CONTRALORÍA

2.1. La Contraloría conoce el caso desde marzo de 2024. PERÚ COMPRAS le informó del incumplimiento mediante el **Oficio N.º 004143-2024-PERÚ COMPRAS-DAM**, en el que recordó que la Entidad debe pagar **“bajo responsabilidad del funcionario competente”**.

2.2. La intervención del OCI no ha producido resultados. PERÚ COMPRAS trasladó el caso al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad en **febrero de 2024** y en **julio de 2026**. La deuda sigue impaga y no conocemos ninguna acción adoptada.

2.3. Hay indicios de un posible uso irregular de fondos públicos. El SIAF registra un **giro de S/ 3,482.27** a favor de este proveedor que **nunca fue recibido**, una **rebaja de S/ 1,741.12** sin sustento y un **expediente extraviado**. Es necesario determinar **quién recibió ese dinero** y por qué se rebajó el monto.

2.4. Normas incumplidas:

- **Numeral 171.1 del artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (D.S. N.º 344-2018-EF):** la Entidad debe pagar *“dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la conformidad (...), bajo responsabilidad del funcionario competente”, y “en caso de retraso de pago, el contratista tiene derecho al pago de intereses legales”*.
- **Numeral 67.3 del artículo 67 de la Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas:** el pago se realiza en un plazo máximo de diez (10) días hábiles luego de la conformidad.
- **Numeral 67.4 del artículo 67 de la Ley N.º 32069:** constituyen **faltas graves** de la autoridad de gestión administrativa *“el incumplimiento, negación o demora, de manera injustificada, del pago al contratista”,* y es **falta muy grave** que el contratista deba iniciar acciones legales por ello.

3. LO QUE SOLICITAMOS

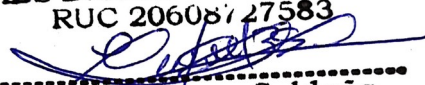
Conforme a la **Ley N.º 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República**, solicitamos:

1. Que se **registre y evalúe la presente denuncia** y se disponga el **servicio de control** que corresponda en la Municipalidad Provincial de Huaura – Huacho.
2. Que se **verifique el destino del giro de S/ 3,482.27** del 26/01/2023 (Expediente SIAF N.º 3619-2022, Documento N.º 0103) y el **sustento de la rebaja de S/ 1,741.12** (Memorándum N.º 472-2023-OGAF).
3. Que se **supervise la actuación del Órgano de Control Institucional** de la Municipalidad respecto de los oficios de PERÚ COMPRAS recibidos en 2024 y 2026.
4. Que se **determinen las responsabilidades** administrativas, civiles o penales de los funcionarios involucrados.
5. Que se nos **informe el número de registro** de la denuncia y su estado.

Atentamente,

ABS BIENES & SERVICIOS

RUC 20608727583



Abby G. Bueno Saldaña
TITULAR GERENTE

ABBY GABRIELA BUENO SALDAÑA

DNI N.º 48054321

Titular Gerente

ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L. – RUC N.º 20608727583

Domicilio: Calle Giuseppe Verdi N.º 951, Urb. Primavera, Trujillo, La Libertad

Correo: abs.comercial2@gmail.com · Celular: 986045123

ANEXOS:

- **Anexo 1:** Carta N.º 357-2026-ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L. dirigida al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaura – Huacho, del 07/10/2026, con sus anexos (orden de compra, guía de remisión con sello de recepción, factura, carta de autorización de abono, consulta SIAF, expediente interno y oficio de PERÚ COMPRAS).
- **Anexo 2:** Oficio N.º 004143-2024-PERÚ COMPRAS-DAM, del 26/03/2024.
- **Anexo 3:** Oficios N.º 001886-2024-PERÚ COMPRAS-DAM y N.º 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME.

ANEXO 1

Carta N.º 357-2026 dirigida al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaura – Huacho, del 07/10/2026, con sus anexos

Lima, 07 de octubre de 2026

CARTA N.º 357-2026-ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.

Señor

SANTIAGO YURI CANO LA ROSA

Alcalde Provincial

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA – HUACHO

Calle Colón N.º 150 (Plaza de Armas), Huacho

Presente.–

Atención: Sra. Elizabeth Roxana Espinoza Collantes – Jefa de la Oficina General de Administración y Finanzas

ASUNTO: RECLAMO FORMAL Y ÚLTIMO REQUERIMIENTO DE PAGO de la Orden de Compra **OCAM-2022-301371-25-0 / OCAM-2022-301371-25-1** (Orden de Compra física N.º 000146), pendiente desde **julio de 2022**, más intereses legales.

REFERENCIAS:

- a) Orden de Compra física N.º 000146, del 04 de julio de 2022, y OCAM-2022-301371-25-0, formalizada el 06 de julio de 2022.
- b) Guía de Remisión EG01-6, del 20 de julio de 2022 (bienes recibidos por la Municipalidad).
- c) Factura Electrónica E001-17, del 14 de octubre de 2022, por **S/ 5,223.39**.
- d) Expediente SIAF N.º 3619-2022 de la Municipalidad Provincial de Huaura.
- e) Expediente N.º 00655163 del Sistema de Gestión Documentaria de la Municipalidad (Memorándum N.º 000836-MPH/GM, del 22/09/2023, y Proveído N.º 003811-MPH/OGAF, del 02/10/2023).
- f) Oficios de PERÚ COMPRAS: N.º 12475-2023-PERÚ COMPRAS-DAM; N.º 001886-2024-PERÚ COMPRAS-DAM (14/02/2024); N.º 004143-2024-PERÚ COMPRAS-DAM (26/03/2024); N.º 006119-2024-PERÚ COMPRAS-DAM (28/05/2024); y **N.º 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME (21/07/2026)**, este último **con copia a su despacho**.
- g) Nuestras cartas N.º 255-2023, N.º 120-2024, N.º 350-2024 (24/05/2024), N.º 20092024-1 (20/09/2024), y las del 13 de marzo de 2025 (Carta N.º 13032025), 28 de abril de 2025 (Carta N.º 28042025), 02 de julio de 2026 (Carta N.º 355-2026) y 03 de agosto de 2026 (Carta N.º 356-2026), **todas sin respuesta**.

De nuestra consideración:

ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L., con RUC N.º **20608727583**, debidamente representada por su Titular Gerente, **ABBY GABRIELA BUENO SALDAÑA**, identificada con DNI N.º **48054321**, se dirige a usted, en su calidad de **titular de la entidad**, para presentar un **RECLAMO FORMAL** y **exigir el pago** de una deuda que la Municipalidad mantiene con nuestra empresa **desde hace más de tres (3) años**, por bienes que **entregamos, que la Municipalidad recibió y que no ha pagado**.

Nos dirigimos directamente a su despacho porque **la Oficina General de Administración y Finanzas no ha respondido ninguna de nuestras comunicaciones**, y porque **usted ya fue notificado formalmente** por PERÚ COMPRAS de este incumplimiento mediante el Oficio N.º 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME, del 21 de julio de 2026.

1. LOS HECHOS

1.1. A través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco de PERÚ COMPRAS (Acuerdo Marco EXT-CE-2021-10, Llantas, Neumáticos y Accesorios), la Municipalidad nos adjudicó la compra de **cuatro (4) neumáticos** para vehículos pesados (Orden de Compra física N.º 000146, del 04/07/2022, y OCAM-2022-301371-25-0, formalizada el 06/07/2022), por un total de **S/ 5,223.39**.

1.2. Cumplimos con la entrega. Los bienes fueron entregados con la Guía de Remisión EG01-6 del **20 de julio de 2022**, que lleva el **sello de recepción** de la Municipalidad. Emitimos la Factura Electrónica **E001-17** por **S/ 5,223.39**. Además, entregamos nuestra Carta de Autorización para el pago con abono en cuenta, con nuestro Código de Cuenta Interbancario (CCI).

1.3. Han pasado más de tres (3) años y dos (2) meses desde la entrega, y no hemos recibido ningún pago.

2. LO QUE MUESTRA EL SIAF DE LA PROPIA MUNICIPALIDAD

2.1. Según la consulta del **Expediente SIAF N.º 3619-2022** de la Municipalidad Provincial de Huaura (Anexo 5), la operación registra lo siguiente:

Fase	Fecha	Documento	Monto
Compromiso	04/07/2022	Orden de Compra N.º 146	S/ 5,223.39
Devengado	09/11/2022	—	S/ 5,223.39
Rebaja del compromiso y del devengado	30/12/2022	Memorándum N.º 472-2023-OGAF	- S/ 1,741.12
Girado	26/01/2023	Documento N.º 0103	S/ 3,482.27

2.2. Esto revela **dos hechos graves**:

- **a) Se registró un giro de S/ 3,482.27 el 26 de enero de 2023 que nuestra empresa NUNCA recibió.** No ha habido abono en nuestra cuenta ni hemos recibido cheque alguno. Es indispensable saber **a quién, cómo y a qué cuenta** se hizo ese giro.
- **b) Se rebajaron S/ 1,741.12 del monto adeudado sin que se nos notificara nada.** Nunca recibimos comunicación alguna sobre penalidades, observaciones a la entrega u otro motivo que justifique descontar ese monto. La Orden de Compra y la factura son por **S/ 5,223.39**, y ese es el monto que se nos debe.

2.3. Además, la propia Municipalidad **reconoció internamente la existencia de esta deuda**. En setiembre de 2023, la Gerencia Municipal pidió un **“informe sobre estado de pago a**

proveedores” (Memorándum N.º 000836-MPH/GM, del 22/09/2023), y la Oficina General de Administración y Finanzas lo derivó para informe (Proveído N.º 003811-MPH/OGAF, del 02/10/2023, Expediente N.º 00655163). Cuando acudimos a la Municipalidad, se nos dijo que el expediente había pasado a la Oficina de Logística y que **se había extraviado. El extravío de un expediente interno no extingue la obligación de pagar.**

3. TRES AÑOS DE RECLAMOS Y CINCO REQUERIMIENTOS DE PERÚ COMPRAS IGNORADOS

3.1. Nuestros reclamos. Hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance:

- **29/09/2023 y octubre de 2023:** visitas presenciales a la Oficina General de Administración y Finanzas.
- **2023 y 2024:** Cartas N.º 255-2023, N.º 120-2024, N.º 350-2024 (24/05/2024) y N.º 20092024-1 (20/09/2024) a PERÚ COMPRAS, y carta a la **Defensoría del Pueblo** (24/05/2024).
- **13/03/2025 y 28/04/2025:** cartas a la Oficina General de Administración y Finanzas, con copia a su despacho, a la Oficina de Logística y al Órgano de Control Institucional.
- **02/07/2026 y 03/08/2026:** Cartas N.º 355-2026 y N.º 356-2026 a la Oficina General de Administración y Finanzas.

Ninguna de estas comunicaciones ha sido respondida por la Municipalidad.

3.2. PERÚ COMPRAS ha requerido a la Municipalidad en CINCO oportunidades. El ente rector de los Catálogos Electrónicos ha verificado una y otra vez que la orden de compra está **“ENTREGADA C/CONFORMIDAD RETRASADA”**, y ha actuado así:

Oficio de PERÚ COMPRAS	Fecha	Dirigido a	Contenido
N.º 12475-2023-PERÚ COMPRAS-DAM	2023	Jefa de la Oficina General de Administración y Finanzas	Requiere informar en 7 días hábiles los motivos del incumplimiento del pago. Sin respuesta.
N.º 001886-2024-PERÚ COMPRAS-DAM	14/02/2024	Órgano de Control Institucional	Informa el incumplimiento y pide acciones de control.
N.º 004143-2024-PERÚ COMPRAS-DAM	26/03/2024	Contraloría General de la República	Informa el incumplimiento y recuerda la obligación de pagar en 10 días y de reconocer intereses legales.
N.º 006119-2024-	28/05/2024	Jefe de la Oficina	Requerimiento

Oficio de PERÚ COMPRAS	Fecha	Dirigido a	Contenido
PERÚ COMPRAS-DAM		General de Administración y Finanzas	reiterativo: informar o pagar en 7 días hábiles .
N.º 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME	21/07/2026	Órgano de Control Institucional, con copia al Alcalde	Corroborar el incumplimiento y lo califica como posible falta grave de los funcionarios.

Han pasado más de dos (2) años desde el primer requerimiento de PERÚ COMPRAS, y la Municipalidad sigue sin pagar. No estamos ante un descuido: estamos ante una **negativa sostenida e injustificada a pagar**, conocida por la Gerencia, la Oficina General de Administración y Finanzas, el Órgano de Control Institucional, la Contraloría y su propio despacho.

4. FUNDAMENTOS LEGALES

4.1. PERÚ COMPRAS ya determinó que la Municipalidad incumple. El ente rector de los Catálogos Electrónicos verificó, en cada uno de sus cinco oficios, que la orden de compra está en estado de conformidad retrasada. En su último oficio verificó en su plataforma que la orden de compra está **“ENTREGADA C/CONFORMIDAD RETRASADA”** y concluyó expresamente: *“corroborándose el incumplimiento de la Entidad”*. También precisó que *“no emitir la conformidad y/o no efectuar el pago constituyen un incumplimiento a la normativa de contrataciones”* (Oficio N.º 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME, Anexo 7). **No se trata de una opinión de nuestra empresa: es la constatación oficial de la autoridad competente.**

4.2. La Municipalidad está obligada a pagar, y en plazos cortos. Con el perfeccionamiento de la orden de compra, la Municipalidad quedó obligada a otorgar la conformidad y a pagar:

- Según la normativa vigente al emitirse la orden, el **numeral 171.1 del artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N.º 344-2018-EF**, establece —como lo recordó PERÚ COMPRAS a la Contraloría en su Oficio N.º 004143-2024-PERÚ COMPRAS-DAM— que la Entidad debe pagar **“dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la conformidad (...), bajo responsabilidad del funcionario competente”**.
- La **Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas**, hoy vigente y citada por PERÚ COMPRAS, mantiene esta obligación: la conformidad se emite en un plazo máximo de **siete (7) días** desde la recepción (**numeral 144.3 del artículo 144 de su Reglamento**) y el pago se realiza en un plazo máximo de **diez (10) días hábiles** luego de la conformidad, prorrogable solo por cinco (5) días hábiles **previa justificación (numeral 67.3 del artículo 67 de la Ley)**.

Bajo cualquiera de los dos regímenes, **el plazo venció hace casi tres (3) años.**

4.3. El retraso en el pago es una falta grave de los funcionarios. El **numeral 67.4 del artículo 67 de la Ley N.º 32069** establece que **constituyen faltas graves de la autoridad de**

gestión administrativa, o de quien haga sus veces, “el incumplimiento, negación o demora, de manera injustificada, del pago al contratista”. Y agrega: “Se considera falta muy grave que el contratista acreedor inicie acciones legales en contra de la entidad por la infracción”. Es decir, si nos vemos obligados a demandar a la Municipalidad, la falta de los funcionarios responsables pasa a ser muy grave.

4.4. La Municipalidad debe pagar intereses legales. El mismo numeral 171.1 del artículo 171 del Reglamento dispone: “En caso de retraso de pago, el contratista tiene derecho al pago de intereses legales, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse”. Tras más de tres años de demora, **reclamamos esos intereses.**

4.5. La Municipalidad tampoco ha actualizado la orden de compra. Conforme al numeral 4.6 de las Reglas Estándar del Método Especial de Contratación de los Catálogos Electrónicos, citado por PERÚ COMPRAS en su Oficio N.º 006119-2024, la Entidad **está obligada a mantener actualizados los estados de la orden de compra** y de sus entregas. La orden sigue figurando como “**ENTREGADA C/CONFORMIDAD RETRASADA**” cuatro años después.

4.6. La falta de presupuesto o el cambio de ejercicio no son excusa. Si la deuda corresponde a un ejercicio anterior, el Decreto Supremo N.º 017-84-PCM, que regula el reconocimiento y abono de créditos internos y devengados a cargo del Estado, obliga a la Municipalidad a **reconocer el crédito y pagarlo** con cargo a su presupuesto vigente. **Lo que no puede hacer es no pagar.**

4.7. El giro no recibido y la rebaja no notificada deben ser explicados. Un giro de S/ 3,482.27 registrado en el SIAF que **nunca llegó a nuestra empresa**, una rebaja de S/ 1,741.12 **no sustentada ni notificada** y un expediente interno “**extraviado**” son hechos que **comprometen la responsabilidad administrativa, civil y eventualmente penal** de los funcionarios a cargo, y que corresponde investigar al **Órgano de Control Institucional** y a la **Contraloría General de la República.**

4.8. Derecho de petición. El silencio de la Municipalidad ante nuestras cartas vulnera nuestro **derecho de petición**, reconocido en el artículo 2, inciso 20 de la Constitución Política del Perú y en el TUO de la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

5. LO QUE EXIGIMOS

Por lo expuesto, **EXIGIMOS** que, en un plazo **no mayor de diez (10) días hábiles** desde la recepción de la presente:

1. Se nos **informe por escrito y con documentos** sobre el **giro de S/ 3,482.27 del 26/01/2023** (Documento N.º 0103): **beneficiario, medio de pago** (cheque, carta orden o abono), **cuenta de destino, fecha de cobro y constancia** correspondiente. Si ese giro **no fue cobrado** o fue **revertido**, se proceda a **girarlo nuevamente a nuestra cuenta.**
2. Se nos entregue **copia del Memorándum N.º 472-2023-OGAF** y de todo documento que sustente la rebaja de **S/ 1,741.12**. Si no existe una penalidad debidamente notificada, se **restituya ese monto** y se pague.
3. Se **pague el íntegro de la deuda, S/ 5,223.39**, mediante abono en nuestra cuenta, cuyo CCI consta en nuestra Carta de Autorización (Anexo 4), **más los intereses legales** desde la fecha en que el pago debió efectuarse.

4. Si la Municipalidad considera que debe seguirse el procedimiento de **reconocimiento de crédito devengado** (D.S. N.º 017-84-PCM), se **inicie de inmediato** y se nos informe el número de expediente y su estado.
5. Se nos informe el **estado del Expediente N.º 00655163** y el nombre del **funcionario responsable** de su atención.
6. **SOLICITAMOS EXPRESAMENTE LA RECONSTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO** de pago de la Orden de Compra N.º 000146 / OCAM-2022-301371-25-0, que se nos informó **extraviado**, conforme al TUO de la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Para ese fin **adjuntamos copia de todos los antecedentes en nuestro poder** (Anexos 1 a 7): orden de compra, guía de remisión con sello de recepción, factura, carta de autorización de abono (CCI), consulta SIAF, trámite interno y oficio de PERÚ COMPRAS. Los demás antecedentes —nuestras cartas anteriores y los oficios de PERÚ COMPRAS de 2023 y 2024— **ya obran en poder de la Municipalidad**, pues fueron dirigidos a ella.

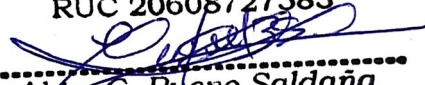
6. RESERVA DE ACCIONES

Este es nuestro **último requerimiento por la vía administrativa**. De no recibir el pago o una respuesta documentada dentro del plazo indicado, **procederemos sin más aviso a:**

- Iniciar las **acciones legales** para el **cobro de la deuda (S/ 5,223.39)**, **los intereses legales y la indemnización por daños y perjuicios**, por la vía que corresponda. Les recordamos que, conforme al **numeral 67.4 del artículo 67 de la Ley N.º 32069**, el inicio de acciones legales por el contratista **convierte la falta de los funcionarios responsables en falta muy grave**.
- Presentar **denuncia ante la Contraloría General de la República** —que ya conoce el caso desde marzo de 2024 por el Oficio N.º 004143-2024-PERÚ COMPRAS-DAM— y solicitar al **Órgano de Control Institucional la determinación de responsabilidades**, en particular por el **giro de S/ 3,482.27 no recibido y la rebaja de S/ 1,741.12 no sustentada**.
- Informar a **PERÚ COMPRAS** de la persistencia del incumplimiento, para las acciones que correspondan conforme al **literal e) del numeral 9.6 de la Directiva N.º 005-2025-PERÚ COMPRAS**, y acudir nuevamente a la **Defensoría del Pueblo**.

Somos una pequeña empresa peruana que **cumplió con entregar lo que la Municipalidad pidió**. Lo único que exigimos es que la Municipalidad **cumpla con pagar lo que debe**.

Atentamente,

ABS BIENES & SERVICIOS
RUC 20608727583

.....
Abby G. Bueno Saldaña
TITULAR GERENTE

ABBY GABRIELA BUENO SALDAÑA
DNI N.º 48054321

Titular Gerente

ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L. – RUC N.º 20608727583

Domicilio: Calle Giuseppe Verdi N.º 951, Urb. Primavera, Trujillo, La Libertad

Correo: abs.comercial2@gmail.com · Celular: 986045123

C.c.:

- Sra. Elizabeth Roxana Espinoza Collantes – Jefa de la Oficina General de Administración y Finanzas.
 - Sra. Milagros Mena Campos – Gerencia Municipal.
 - Sra. Wendy Lisbeth Huado Pichilingue – Jefa de la Oficina de Contabilidad.
 - Sra. Elizabeth Roxana Espinoza Collantes – Oficina de Tesorería.
 - Sr. Ronald David Claros Meza – Jefe de la Oficina de Abastecimiento.
 - Sra. Rosa Yesenia Aguilar Zelada – Jefa del Órgano de Control Institucional.
-

ANEXOS:

- **Anexo 1:** Orden de Compra física N.º 000146 y OCAM-2022-301371-25-0.
- **Anexo 2:** Guía de Remisión EG01-6, con sello de recepción de la Municipalidad.
- **Anexo 3:** Factura Electrónica E001-17, por S/ 5,223.39.
- **Anexo 4:** Carta de autorización para el pago con abono en cuenta (CCI).
- **Anexo 5:** Consulta del Expediente SIAF N.º 3619-2022.
- **Anexo 6:** Trámite del Expediente N.º 00655163 (Memorándum N.º 000836-MPH/GM y Proveído N.º 003811-MPH/OGAF).
- **Anexo 7:** Oficio N.º 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME, del 21 de julio de 2026.

Nota: Por disposición de la Directiva N.º 01-2021-MPH, se adjuntan solo los anexos principales (máximo 20 folios). Los demás documentos citados ya obran en poder de la Municipalidad: nuestras Cartas N.º 355-2026 y N.º 356-2026, y los Oficios N.º 12475-2023 y N.º 006119-2024-PERÚ COMPRAS-DAM, dirigidos a la Oficina General de Administración y Finanzas. Los presentaremos nuevamente si su despacho lo requiere.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUAURA - HUACHO									
SUBGERENCIA DE LOGISTICA, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL									
ORDEN DE COMPRA N° 000146									
					Fecha de Emisión				
					04/07/2022				
					SIAF 003618				
SEÑOR (ES): ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.					R.U.C.: 20608727583				
DIRECCIÓN: CALLE JUSEPPEVERDIN° 951 - 957 URB. PRIMAVERA									
TELÉFONO: CELULAR: 959137805 EMAIL: ABS.COMERCIAL2@GMAIL.COM									
C.C.I.: C.DETRACCIÓN: FORMA DE PAGO: CREDITO									
FACTURAR A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA-HUACHO					R.U.C.: N° 20141418557				
DIRECCIÓN: CAL. COLON NRO. 150 (PLAZA DE ARMAS)					TELÉFONO: (01) - 2324272				
ENVIAR A NUESTRO ALMACÉN:									
La provisión de los elementos y/o servicios que en el presente documento se detallan:									
TIPO ADQUISICIÓN: PERU COMPRAS					TIPO DE PROCESO: POR CATALOGO ELECTRONICO				
NOMBRE PROCESO: COMPRA ORDINARIA									
NÚMERO PROCESO: [---N/A---]					N° PAC: 0		N° CONTRATO:		
3TA FIANZA:					BANCO: NINGUNO		F.VCTO. FIANZA:		
SOLICITANTE Y/O AREA USUARIA: UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS									
REQUERIMIENTO: INFORME N 295-2022-LGRS/MPH									
Certificación Presupuestal									
Documento	N° CCP	Especifica Gasto	Descripción Especifica de Gasto	FF	RB	TR	Meta	Monta Meta	
INFORME N° 482-2022-OPEYEMPH	0503	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	5	07	0	0008	5,223.39	
Código Artículo	Descripción			Medida	Cantidad	Costo	Sub Total		
45.96.0001.0054	LLANTAS POSTERIORES 12.00 X 20			UND	4.00	1,305,84750	5,223.39		
DESCRIPCION DE LA ORDEN DE COMPRA:									
NEUMÁTICOS VEHICULOS PESADOS PARA CAMIÓN CONSTRUCCIÓN: RADIAL DISEÑO: TRACCIÓN - POSTERIOR MED. 12 R20 ARO 20" USO CARGA G.F. 5 AÑOS UNIDAD A.E.O.L.U.S.H.N.508 12243									
SON: CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON 39/100 SOLES					TOTAL (\$/.)		5,223.39		
NOTA: El contratista está sujeto a cumplir las obligaciones que corresponda, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el estado en caso de incumplimiento.									
ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DE LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL Y DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS									
SG. Logística, Serv. Gen. y C. Pat.		Subgerencia de Contabilidad		G. de Administración y Finanzas		Recibí Conforme (Almacén):			
 C.P. CARLOS ALBERTO CASTILLO MENDOZA Jefe de la Oficina de Logística Servicios Generales y Control Patrimonial						DIA MES AÑO Jefe de Almacén			
Usuario Creación: RIOS PONCE, CRISTIAN ALONSO									

Anexo 1 - Orden de Compra física N.º 000146, del 04/07/2022, por S/ 5,223.39.

2

ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.

**GUÍA DE REMISIÓN
ELECTRÓNICA - REMITENTE
RUC: 20608727583
EG01-6**

DATOS DEL INICIO DEL TRASLADO

Fecha de Emisión : 2022-07-20
Fecha de entrega de bienes al transportista : 2022-07-20
Motivo de traslado : Venta
Modalidad de transporte : Transporte Público
Tipo de Traslado : No Tránsito Programado
Peso Bruto Total de la Guía (KGM): 4

DATOS DEL DESTINATARIO

Apellidos y nombres, denominación o razón : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA-
HUACHO
Documento de identidad : 20141418557

DATOS DEL TRANSPORTISTA

Número de Ruc	Razón Social
20544441923	RABBIT EXPRESS S.A.C

DATOS DEL PUNTO DE PARTIDA Y PUNTO DE LLEGADA

Dirección del punto de partida : 130101 - CALLE GIUSEPPE VERDI N 951 957 URB.
PRIMAVERA
Dirección del punto de llegada : 150801 - CALLE COLON 150, MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUAURA HUACHO

DATOS DE LOS BIENES

Nro	Cod. bien	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1	12243	NEUMATICOS VEHICULOS PESADOS PARA CAMION CONSTRUCCION RADIAL DISENO TRACCION POSTERIOR MED 12 R20 ARO 20 USO CARGA G.F 5 ANOS UNIDAD AEOLUS HN508 12243	NIU	4

Observaciones: SEGUN OCAM-2022-301371-25-0 Y OC FISICA 000146

ALMACEN
20 JUL 2022
RECIBIDO
HORA 17:30 P.D.

Anexo 2 – Guía de Remisión EG01-6, del 20/07/2022, con sello de recepción de la Municipalidad.

3

ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L. CAL. GIUSEPPE VERDI 951 P.J. PRIMAVERA ET. 1 TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD		FACTURA ELECTRONICA RUC: 20608727583 E001-17																									
Fecha de Emisión : 14/10/2022 Señor(es) : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA-HUACHO RUC : 20141418557 Dirección del Receptor de la factura : CAL. COLON 150 PLAZA DE ARMAS LIMA HUAURA HUACHO Dirección del Cliente : CAL. COLON 150 PLAZA DE ARMAS LIMA-HUAURA-HUACHO Tipo de Moneda : SOLES Observación : ORDEN DIGITALIZADA 000146		Forma de pago: Crédito																									
Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario	ICBPER																						
4.00	UNIDAD	12243	NEUMATICOS VEHICULOS PESADOS PARA CAMION CONSTRUCCION RADIAL DISENO TRACCION POSTERIOR MED 12 R20 ARO 20 USO CARGA G F 5 ANOS UNIDAD AEOLUS HN508 12243	1106.65	0.00																						
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 SON: CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES Y 39/100 SOLES Orden de Compra : OCAM2022301371250 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: right;">Sub Total Ventas :</td><td style="text-align: right;">S/ 4,426.80</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">Anticipos :</td><td style="text-align: right;">S/ 0.00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">Descuentos :</td><td style="text-align: right;">S/ 0.00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">Valor Venta :</td><td style="text-align: right;">S/ 4,426.80</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">ISC :</td><td style="text-align: right;">S/ 0.00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">IGV :</td><td style="text-align: right;">S/ 796.79</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">ICBPER :</td><td style="text-align: right;">S/ 0.00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">Otros Cargos :</td><td style="text-align: right;">S/ 0.00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">Otros Tributos :</td><td style="text-align: right;">S/ 0.00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">Monto de redondeo :</td><td style="text-align: right;">S/ 0.00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">Importe Total :</td><td style="text-align: right;">S/ 5,223.39</td></tr> </table>						Sub Total Ventas :	S/ 4,426.80	Anticipos :	S/ 0.00	Descuentos :	S/ 0.00	Valor Venta :	S/ 4,426.80	ISC :	S/ 0.00	IGV :	S/ 796.79	ICBPER :	S/ 0.00	Otros Cargos :	S/ 0.00	Otros Tributos :	S/ 0.00	Monto de redondeo :	S/ 0.00	Importe Total :	S/ 5,223.39
Sub Total Ventas :	S/ 4,426.80																										
Anticipos :	S/ 0.00																										
Descuentos :	S/ 0.00																										
Valor Venta :	S/ 4,426.80																										
ISC :	S/ 0.00																										
IGV :	S/ 796.79																										
ICBPER :	S/ 0.00																										
Otros Cargos :	S/ 0.00																										
Otros Tributos :	S/ 0.00																										
Monto de redondeo :	S/ 0.00																										
Importe Total :	S/ 5,223.39																										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Información del crédito</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>Monto neto pendiente de pago</td> <td style="text-align: right;">S/ 5,223.39</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total de Cuotas</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td></td> </tr> </table>						Información del crédito			Monto neto pendiente de pago	S/ 5,223.39		Total de Cuotas	1														
Información del crédito																											
Monto neto pendiente de pago	S/ 5,223.39																										
Total de Cuotas	1																										
N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto																						
1	15/11/2022	5,223.39																									

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

Anexo 3 – Factura Electrónica E001-17, del 14/10/2022, por S/ 5,223.39.

**CARTA DE AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO CON ABONO EN CUENTA**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA-HUACHO
RUC 20141418557

Asunto: **AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO CON ABONO EN CUENTA**

Por medio de la presente, comunico a ustedes que el código de Cuenta Interbancario - CCI de mi cuenta personal o de la empresa a quien represento es:

NOMBRE O RAZON SOCIAL **ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.**

BANCO **BANCO DE CREDITO**

CCI N° **0 0 2 5 7 0 0 0 9 8 2 5 6 7 4 0 0 5 05**

RUC N° **2 0 6 0 8 7 2 7 5 8 3**

Agradeciendo, se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a mi nombre o de mi representada sean abonados en la cuenta indicada, dejo constancia que el comprobante de pago a ser remitida por el suscrito o por mi representada.

Así mismo, para cualquier información comunicarse a:

Teléfono: **959137805**

Correo Electrónico: **abs.comercial2@gmail.com**

Atentamente,

ABS BIENES & SERVICIOS
RUC 20608727583

Abby G. Bueno Saldaña
TITULAR GERENTE

Abby Gabriela Bueno Saldaña
DNI N° 48054321

Anexo 4 – Carta de autorización para el pago con abono en cuenta (CCI).

CONSULTA EXPEDIENTE													
CONSULTA CERTIFICADO													
CONSULTA EFF Y EFF													
CONSULTA EFF Y EFF													
Consulta de Expediente Administrativo													
Año													
2022													
Entidad													
301371 MUNICIPALIDAD PROVISIONAL DE MURCIA													
Expediente													
7618													
Tipo Operación													
1 GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS													
Modalidad de Compra													
04 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO													
Tipo Proceso Selección													
05 CONTRATACION POR CATALOGO ELECTRONICO													
Datos del Expediente Administrativo													
Itemsfunc displaying all items 1													
ITEM	ORDEN	LINEA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	FECHA	ESTADO	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA
0	0	1	1	340	144	54 07 2022	07	5	3 223 39	A	04 07 2022	18 12 43	2915041758
0	0	1	3	340	479 23-0 340	30 12 2022	07	5	-1 741 12	A	10 12 2022	17 20 30	3109809749
0	0	2	1	001	18	08 11 2022	07	5	3 223 39	F	11 11 2022	17 19 17	
0	0	2	1				07			A	11 11 2022	18 22 38	3034564648
0	0	2	0	031	479 23-0 340	30 12 2022	07	5	-1 741 12	A	07 12 2022	18 18 11	3108340865
0	0	3	1	009	0223	26 01 2023	07	5	3 482 27	A	26 01 2023	18 22 38	3103273359
Exportar a Excel PDF													

Anexo 5 – Consulta del Expediente SIAF N.º 3619-2022: giro de S/ 3,482.27 del 26/01/2023 y rebaja de S/ 1,741.12.

29/9/23, 12:52

SisGeDo | 2.0 Sistema de Gestión Documentaria | Trámite del Expediente



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALA
SEDE MUNICIPAL
OFICINA DE LOGÍSTICA, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL

Salir del Sistema

Número

Reg. Documento Reg. Expediente



- Buscar
- Reportes
- Documentos
- Catálogos
- Administración
- Documentos

SisGeDo | 2.0 Sistema de Gestión Documentaria

WEB-Inicio

Alexander Perez Elespuru [APEREZE]

Trámite

Expediente ::> [00655163]
Trámite del Documento [Registro ::> 01875725]

DATOS DEL DOCUMENTO

Expediente MEMO 000836MPH/GM
Fecha de Expediente 22/09/2023
Folios 99
Asunto INFORME SOBRE ESTADO DE PAGO A PROVEEDORES
Unidad GERENCIA MUNICIPAL
Dependencia SEDE MUNICIPAL
Firma CPC. RUBEN RAFAEL RIVERA CHUMPITAZ
Cargo GERENTE MUNICIPAL

Local	Fecha	Operación	Firma	Unidad_organica	Usuario	Unidad_destino	Usuario_destino	Proveído
SEDE MUNICIPAL	22-09-2023 14:35:07	REGISTRADO	ORIGINAL	GERENCIA MUNICIPAL	LOURDES CATALINA VEGA MENDEZ	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		PARA SU ATENCION
SEDE MUNICIPAL	22-09-2023 14:35:07	DERIVADO	ORIGINAL	GERENCIA MUNICIPAL	LOURDES CATALINA VEGA MENDEZ			
SEDE MUNICIPAL	26-09-2023 15:38:00	REGISTRADO	ORIGINAL	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	KATTYA PAGLA FLORES CAMPOS			

DOCUMENTOS RELACIONADOS

DOCUMENTO [01871175]

Expediente PROVEIDO 000977MPH/ALC
Fecha de Expediente 15/09/2023
Folios 98
Asunto INFORME SOBRE ESTADO DE PAGO A PROVEEDORES
Unidad ALCALDIA
Dependencia SEDE MUNICIPAL
Firma SANTIAGO CAÑO LA ROSA
Cargo ALCALDE PROVINCIAL

Local	Fecha	Operación	Firma	Unidad_organica	Usuario	Unidad_destino	Usuario_destino	Proveído
SEDE MUNICIPAL	15-09-2023 15:39:16	REGISTRADO	ORIGINAL	ALCALDIA	LLASKA JAZMIN YARLEQUE GOZZING			PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO SEGUN SUS FUNCIONES Y NORMATIVA
SEDE MUNICIPAL	15-09-2023 15:39:16	DERIVADO	ORIGINAL	ALCALDIA	LLASKA JAZMIN YARLEQUE GOZZING	GERENCIA MUNICIPAL		
SEDE MUNICIPAL	21-09-2023 12:56:48	REGISTRADO	ORIGINAL	GERENCIA MUNICIPAL	ANGGIE RUBIN JAIME SILVA			

172.16.0.13/sisgedonew/app/main.php?_op=1C&_type=L&_nameop=Tr(E1mite%20del%20Expediente

1/2

Anexo 6 – Expediente N.º 00655163: Memorándum N.º 000836-MPH/GM, del 22/09/2023 (“Informe sobre estado de pago a proveedores”).



PERÚ Ministerio
de Economía y Finanzas

Central de Compras
Públicas (Perú Compras)

Dirección de Compras Electrónicas
y Modalidades Eficientes

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

San Isidro, 21 de Julio del 2026

OFICIO N° 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME



Firmado digitalmente por LA ROSA
SANCHEZ BAYES DE LOPEZ Ada
Monica FAU 20600927818 hard
Cargo: Directora De La Dirección De
Compras Electrónicas Y Mod
Motive: Soy el autor del documento
Fecha: 21.07.2026 22:41:07 -05:00

Señora
ROSA YESENIA AGUILAR ZELADA
Jefa de Órgano de Control Institucional
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA
Cal. Colon Nro. 150 (Plaza De Armas)
Huacho - Huaura - Lima
raguilar@contraloria.gob.pe

Asunto : Incumplimiento de obligaciones en el marco de la OCAM-2022-301371-25-1 (EXT-CE-2021-10).

Referencia : CARTA N° 02072026 ABS BIENES & SERVICIOS EIRL

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de referencia, mediante el cual el proveedor adjudicatario **ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.** informó a esta Dirección que, a la fecha la entidad **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA** vendría incumpliendo con su obligación, respecto de una contratación formalizada a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco y cuyo detalle es el siguiente:

FECHA DE FORM.	RUC PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RUC DE ENTIDAD	ENTIDAD	DOCUMENTO	MONTO
06/07/2022	20608727583	ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.	20141418557	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA	OCAM-2022-301371-25-1	S/ 5,223.39

Sobre el particular, se cumple con indicar que, los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco es una herramienta facilitadora de la contratación pública, mediante el cual las entidades contratan los bienes y servicios incluidos, sin mediar un procedimiento de selección; siendo esta contratación obligatoria de acuerdo con los plazos que establezca Perú Compras.



Firmado digitalmente por JIMENEZ
ESTRADA Yima Jelsa FAU
20600927818 hard
Motive: Doy V° B°
Fecha: 21.07.2026 14:56:43 -05:00

Con el perfeccionamiento del contrato y el inicio de la fase de ejecución contractual, las partes contratantes (proveedor adjudicatario y entidad contratante) quedan vinculadas por una relación jurídica que conlleva el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

Por lo que, una vez perfeccionado el vínculo contractual, el proveedor adjudicatario asume la obligación de ejecutar las prestaciones acordadas a favor de la entidad (entrega del bien o realización del servicio). Asimismo, una vez cumplida la prestación por parte del proveedor adjudicatario, la Entidad debe otorgar la conformidad¹ y efectuar el pago² correspondiente.



Firmado digitalmente por SANCHEZ
RIND Luis Alberto FAU
20600927818 hard
Motive: Doy V° B°
Fecha: 21.07.2026 12:48:59 -05:00

¹ Acorde al numeral 144.3 del artículo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, la conformidad se emite en un plazo máximo de siete días contabilizados desde el día siguiente de recibido el entregable (...).



Firmado digitalmente por RAMOS
DAVILA Rolando Demetrio FAU
20600927818 hard
Motive: Doy V° B°
Fecha: 21.07.2026 10:55:50 -05:00

² De conformidad con el numeral 67.3 del artículo 67 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, el pago se realiza en un plazo máximo de diez días hábiles luego de otorgada la conformidad por parte del área usuaria y es prorrogable, previa justificación de la demora, por cinco días hábiles.

Av. República de Panamá N° 3629
San Isidro, Lima – Perú
Central Telefónica: (+511) 643-0000
www.gob.pe/perucompras

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
Url: <https://sgdservicios.perucompras.gob.pe/verifica/inicio.do> Clave: NCROBB6

Anexo 7 – Oficio N.º 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME, del 21/07/2026 (pág. 1).



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Central de Compras
Públicas (Perú Compras)

Dirección de Compras Electrónicas
y Modalidades Eficientes

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

No obstante, mediante documento de la referencia el proveedor adjudicatario **ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.** informó a esta Dirección, que la Entidad **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA**, a la fecha, viene incumpliendo con sus obligaciones asociadas a la orden de compra **OCAM-2022-301371-25-1**.

En atención a ello, esta Dirección realizó la verificación de la información contenida en la Plataforma de Catálogos Electrónicos advirtiéndose que la Orden de Compra precitada registra el estado **ENTREGADA C/CONFORMIDAD RETRASADA**, corroborándose el incumplimiento de la Entidad.

Cabe indicar que, no emitir la conformidad y/o no efectuar el pago constituyen un incumplimiento a la normativa de contrataciones. Es más, el numeral 67.4 del artículo 67 la Ley General de Contrataciones Públicas, establece que, constituyen faltas graves de la autoridad de gestión administrativa, o el que haga sus veces, el incumplimiento, negación o demora, de manera injustificada, del pago al contratista que cuente con la conformidad del área usuaria. Se considera falta muy grave que el contratista acreedor inicie acciones legales en contra de la entidad por la infracción

En ese sentido, de conformidad con el literal e) del numeral 9.6 de la Directiva N° 005-2025-PERÚ COMPRAS³ (Versión 2) PERÚ COMPRAS, cuando tome conocimiento del incumplimiento de la conformidad y/o pago por parte de la Entidad informará los hechos al Órgano de Control Institucional de la entidad y/o a la Contraloría General de la República.

Por lo expuesto, se traslada la información sobre los hechos advertidos para que, en el marco de sus competencias, tome conocimiento de la presunta falta administrativa y evalúe las acciones de control o preventivas pertinentes sobre la conducta funcional de las áreas responsables, propiciando así el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas de la orden de compra **OCAM-2022-301371-25-1**.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi especial consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

AIDA MONICA LA ROSA SANCHEZ BAYES DE LOPEZ

DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS ELECTRÓNICAS Y MODALIDADES EFICIENTES
Central de Compras Públicas PERÚ COMPRAS

Señor
SANTIAGO YURI CANO LA ROSA
Alcalde Provincial
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA
<https://facilita.gob.pe/n/1779>

Señor
BUENO SALDAÑA BUENO SALDAÑA ABBY GABRIELA
Representante Legal
ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.
rsa64@hotmail.com

³ Directiva para el Desarrollo del proceso de implementación y operación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco" (Versión 2), aprobada mediante Resolución Jefatural N° 000096-2025-PERÚ COMPRAS-JEFATURA.

Anexo 7 (cont.) – PERÚ COMPRAS constata el estado “ENTREGADA C/CONFORMIDAD RETRASADA”, corrobora el incumplimiento de la Municipalidad y lo traslada al OCI, con copia al Alcalde.

ANEXO 2

Oficio N.º 004143-2024-PERÚ COMPRAS-DAM, del 26/03/2024, dirigido a la Contraloría General de la República



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Señores
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Jr. Camilo Carrillo N° 114
Jesús María - Lima - Lima

Asunto : Informe sobre estado de pago a proveedor EXT-CE-2021-10
ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L

Referencia : a) Carta N° 120-2024- ABS BIENES & SERVICIOS EIRL
b) Oficio N° 12475-2023-PERÚ COMPRAS-DAM
c) Oficio N° 1886-2024-PERÚ COMPRAS-DAM

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia a), mediante el cual el proveedor **ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L**, informó a esta Dirección, que la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA-HUACHO**, a la fecha, adeuda el pago de la siguiente orden de compra, por concepto de compra realizada en el año 2022, a través de los Catálogos Electrónicos:

RUC	RAZÓN SOCIAL	ORDEN DE COMPRA	SALDO
20141418557	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA-HUACHO	OCAM-2022-301371-25-1	S/ 5,223.39

Respecto a lo indicado por el proveedor, esta Dirección ha verificado que la orden de compra citada se encuentra en el estado **ENTREGADA C/CONFORMIDAD RETRASADA**.

Asimismo, es preciso informar que esta Dirección, a través del documento de la referencia b), requirió a la Jefa de la Oficina General de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Huaura-Huacho, para que en un plazo máximo de siete (07) días hábiles, informe los motivos e inconvenientes que existieron o, de corresponder, causaron el incumplimiento de la obligación; precisando que, en el caso de no recibir respuesta, puede dar lugar a comunicar dicho hecho al Órgano de Control Institucional o en su defecto a la Contraloría General de la República.

De la misma forma, mediante documento de la referencia c), se puso de conocimiento al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Huaura-Huacho, el incumplimiento de la obligación contraída con ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L, acorde al sub numeral 8.9.2 de la Directiva N° 006-2021-PERÚ COMPRAS, Lineamientos para la

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Implementación y Operación del Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco, para que adopte las acciones que correspondan en el ámbito de su competencia¹.

Es importante señalar, que el numeral 171.1 del artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 168-2020-EF, precisa que la Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la conformidad de los bienes, servicios en general y consultorías, siempre que se verifique las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. En caso de retraso de pago, el contratista tiene derecho al pago de intereses legales, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

Por otro lado, debemos de indicar que el literal i) del numeral 115.1 del artículo 115 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que el proveedor adjudicatario puede rechazar una solicitud de cotización cuando la Entidad mantenga retrasos en el pago de deudas derivadas de cualquier tipo de obligación con el proveedor, así como, el retraso en el pago de las obligaciones asumidas frente a otro proveedor.

En relación con lo anterior, la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS viene verificando, aquellas entidades deudoras que a la fecha no han cumplido con sus obligaciones derivadas de las órdenes de compra generadas a través de los catálogos electrónicos, para ello ha implementado dentro del aplicativo de PERÚ COMPRAS un indicador que mide el retraso en el pago a proveedores (semáforo) de cada entidad, cuya finalidad es advertir a los proveedores el incumplimiento o retraso en la emisión de conformidades y/o pagos por parte de las entidades públicas, permitiéndoles no cotizar la solicitud de proforma (cotización) de acuerdo al riesgo de incumplimiento.

Asimismo, ante el incumplimiento de pago por parte de la Entidad, los funcionarios o servidores involucrados estarían incurriendo en una infracción grave, de acuerdo al numeral 32 del Art. 46 de la Ley N.º 31288 y el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador por Responsabilidad Administrativa Funcional aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 166-2021-CG, que señala:

"Incumplir, negarse o demorar de manera injustificada e intencional, el ejercicio de las funciones a su cargo establecidas en los instrumentos de gestión, contratos, encargos o en las disposiciones normativas que regulan expresamente su actuación funcional, en los procedimientos en los que participa con ocasión de su función o cargo (...)".

¹ El Sub numeral 8.9.2 de la Directiva N° 006-2021-PERÚ COMPRAS, establece que:

El Titular de la Entidad, el que haga sus veces o la autoridad a la que se haya asignado o delegado la función, será responsable de disponer las acciones pertinentes, en los siguientes casos:
Si durante la operación del Catálogo Electrónico se generasen incumplimientos de cualquier índole, tales como la negativa injustificada de recepción de prestaciones, retraso en el otorgamiento de la conformidad, **falta de pago o pago extemporáneo**, falta al comportamiento ético, u otros relacionados a las reglas establecidas en cada Catálogo Electrónico.

PERÚ COMPRAS, cuando tome conocimiento de los hechos descritos, pondrá en conocimiento los hechos al Órgano de Control Institucional de la Entidad o a la Contraloría General de la República, para las acciones que correspondan en el ámbito de su competencia.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Por lo expuesto, se solicita a su despacho disponga el inicio de las acciones pertinentes, relacionado al incumplimiento de las obligaciones de la Entidad, conforme lo dispone el numeral 8.11 de la Directiva N° 007-2017-OSCE/CD acorde al sub numeral 8.9.2 de la Directiva N° 006-2021-PERÚ COMPRAS.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

YONEL OMAR SANTE VILLEGAS

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE ACUERDOS MARCO
Central de Compras Públicas PERÚ COMPRAS

C.C.:

Señor
SANTIAGO YURI CANO LA ROSA
Alcalde Provincial
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA-HUACHO

Señora
ABBY GABRIELA BUENO SALDAÑA
Representante legal
ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L

ANEXO 3

**Oficios N.º 001886-2024-PERÚ COMPRAS-DAM (14/02/2024) y N.º 003413-2026-PERÚ
COMPRAS-DCEME (21/07/2026)**



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Señora

ROSA YESENIA AGUILAR ZELADA

Jefe del Órgano de Control Institucional

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA-HUACHO

Cal. Colón Nro. 150 (Plaza de Armas)

Huacho - Huaura – Lima

Asunto : Informe sobre estado de pago a proveedor EXT-CE-2021-10
ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.

Referencia : a) Carta N° 255-2023 ABS BIENES & SERVICIOS EIRL
b) Oficio N° 12475-2023-PERÚ COMPRAS-DAM

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de referencia a), mediante el cual el proveedor **ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.** informó a esta Dirección, que la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA-HUACHO** a la fecha adeuda el pago de la siguiente orden de compra, por concepto de compra realizada en el **año 2022**, a través de los Catálogos Electrónicos:

RUC	RAZÓN SOCIAL	ORDEN DE COMPRA	SALDO
20141418557	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA-HUACHO	OCAM-2022-301371-25-1	S/ 5,223.39

Respecto a lo indicado por el proveedor, esta Dirección ha verificado que la orden de compra citada se encuentra en el estado **ENTREGADA C/CONFORMIDAD RETRASADA**.

Asimismo, es preciso informar que esta Dirección, mediante documento de la referencia b), puso de conocimiento a la Jefa de la Oficina General de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Huaura-Huacho para que, en un plazo de siete (07) días hábiles, informe los inconvenientes que existieron o causaron el incumplimiento del pago, de corresponder; precisando que, en el caso de no recibir respuesta, puede dar lugar a comunicar dicho hecho al Órgano de Control Institucional o en su defecto a la Contraloría General de la República.

Cabe señalar que de conformidad con el 8.11 de la Directiva N° 007-2017-OSCE/CD acorde al sub numeral 8.9.2 de la Directiva N° 006-2021-PERÚ COMPRAS, se dispone que la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, cuando tome conocimiento del incumplimiento de pago parte de la Entidad, informará los hechos al Órgano de Control Institucional. En ese sentido, se pone en conocimiento lo suscitado a fin de que tome las acciones que correspondan en el ámbito de su competencia.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Ahora bien, es importante señalar que, la ausencia de pago sin una debida justificación implica una contravención la normativa sobre contratación pública, y asimismo constituye: (i) un riesgo de inicio de una acción judicial, (ii) el deterioro de la imagen institucional y, (iii) alejamiento de buenos proveedores.

En ese sentido, se solicita a su Despacho tenga bien tomar las acciones pertinentes de acuerdo a lo señalado en el artículo 6 de la Directiva de los Órganos de Control Institucional, aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 392-2020-CG, que establece lo siguiente:

"El OCI es el órgano conformante del SNC, cuya finalidad es llevar a cabo el control gubernamental en la entidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley (27785), promoviendo la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como, el logro de sus resultados, mediante la ejecución de los servicios de control (simultáneo y posterior) y servicios relacionados, con sujeción a los principios enunciados en el artículo 9° de la Ley (27785)".

Por consiguiente, agradeceré nos informe sobre las acciones ejecutadas, en un plazo máximo de **siete (7) días hábiles** en el marco del numeral 3 del artículo 143 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444.

Finalmente, remitir la respuesta a través de la mesa de partes digital habilitada por la Central de Compras Públicas - Perú Compras <https://mesadepartesdigital.perucompras.gob.pe/>. Como usuario del servicio, será responsable del contenido y registro de la información de los documentos que presente.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

YONEL OMAR SANTE VILLEGAS

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE ACUERDOS MARCO
Central de Compras Públicas PERÚ COMPRAS

C.C.:

Señor
SANTIAGO YURI CANO LA ROSA
Alcalde Provincial
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA-HUACHO

Señora
ABBY GABRIELA BUENO SALDAÑA
Representante legal
ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.
RUC 20608727583



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

San Isidro, 21 de Julio del 2026

OFICIO N° 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME



Firmado digitalmente por LA ROSA
SANCHEZ BAYES DE LOPEZ Aida
Monica FAU 20600927818 hard
Cargo: Directora De La Dirección De
Compras Electrónicas Y Mod
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21.07.2026 22:41:07 -05:00

Señora
ROSA YESENIA AGUILAR ZELADA
Jefa de Órgano de Control Institucional
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA
Cal. Colon Nro. 150 (Plaza De Armas)
Huacho - Huaura - Lima
raguilar@contraloria.gob.pe

Asunto : Incumplimiento de obligaciones en el marco de la OCAM-2022-301371-25-1 (EXT-CE-2021-10).

Referencia : CARTA N° 02072026 ABS BIENES & SERVICIOS EIRL

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de referencia, mediante el cual el proveedor adjudicatario **ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.** informó a esta Dirección que, a la fecha la entidad **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA** vendría incumpliendo con su obligación, respecto de una contratación formalizada a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco y cuyo detalle es el siguiente:

FECHA DE FORM.	RUC PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RUC DE ENTIDAD	ENTIDAD	DOCUMENTO	MONTO
06/07/2022	20608727583	ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.	20141418557	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA	OCAM-2022-301371-25-1	S/ 5,223.39

Sobre el particular, se cumple con indicar que, los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco es una herramienta facilitadora de la contratación pública, mediante el cual las entidades contratan los bienes y servicios incluidos, sin mediar un procedimiento de selección; siendo esta contratación obligatoria de acuerdo con los plazos que establezca Perú Compras.

Con el perfeccionamiento del contrato y el inicio de la fase de ejecución contractual, las partes contratantes (proveedor adjudicatario y entidad contratante) quedan vinculadas por una relación jurídica que conlleva el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

Por lo que, una vez perfeccionado el vínculo contractual, el proveedor adjudicatario asume la obligación de ejecutar las prestaciones acordadas a favor de la entidad (entrega del bien o realización del servicio). Asimismo, una vez cumplida la prestación por parte del proveedor adjudicatario, la Entidad debe otorgar la conformidad¹ y efectuar el pago² correspondiente.

¹ Acorde al numeral 144.3 del artículo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, la conformidad se emite en un plazo máximo de siete días contabilizados desde el día siguiente de recibido el entregable (...).

² De conformidad con el numeral 67.3 del artículo 67 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, el pago se realiza en un plazo máximo de diez días hábiles luego de otorgada la conformidad por parte del área usuaria y es prorrogable, previa justificación de la demora, por cinco días hábiles.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
Url: <https://sgdservicios.perucompras.gob.pe/verifica/inicio.do> Clave: NCROBB6

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

No obstante, mediante documento de la referencia el proveedor adjudicatario **ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.** informó a esta Dirección, que la Entidad **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA**, a la fecha, viene incumpliendo con sus obligaciones asociadas a la orden de compra **OCAM-2022-301371-25-1**.

En atención a ello, esta Dirección realizó la verificación de la información contenida en la Plataforma de Catálogos Electrónicos advirtiéndole que la Orden de Compra precitada registra el estado **ENTREGADA C/CONFORMIDAD RETRASADA**, corroborándose el incumplimiento de la Entidad.

Cabe indicar que, no emitir la conformidad y/o no efectuar el pago constituyen un incumplimiento a la normativa de contrataciones. Es más, el numeral 67.4 del artículo 67 la Ley General de Contrataciones Públicas, establece que, constituyen faltas graves de la autoridad de gestión administrativa, o el que haga sus veces, el incumplimiento, negación o demora, de manera injustificada, del pago al contratista que cuente con la conformidad del área usuaria. Se considera falta muy grave que el contratista acreedor inicie acciones legales en contra de la entidad por la infracción

En ese sentido, de conformidad con el literal e) del numeral 9.6 de la Directiva N° 005-2025-PERÚ COMPRAS³ (Versión 2) PERÚ COMPRAS, cuando tome conocimiento del incumplimiento de la conformidad y/o pago por parte de la Entidad informará los hechos al Órgano de Control Institucional de la entidad y/o a la Contraloría General de la República.

Por lo expuesto, se traslada la información sobre los hechos advertidos para que, en el marco de sus competencias, tome conocimiento de la presunta falta administrativa y evalúe las acciones de control o preventivas pertinentes sobre la conducta funcional de las áreas responsables, propiciando así el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas de la orden de compra **OCAM-2022-301371-25-1**.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi especial consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

AIDA MONICA LA ROSA SANCHEZ BAYES DE LOPEZ

DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS ELECTRÓNICAS Y MODALIDADES EFICIENTES
Central de Compras Públicas PERÚ COMPRAS

Señor
SANTIAGO YURI CANO LA ROSA
Alcalde Provincial
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA
<https://facilita.gob.pe/t/1779>

Señor
BUENO SALDAÑA BUENO SALDAÑA ABBY GABRIELA
Representante Legal
ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.
rsa64@hotmail.com

³ Directiva para el Desarrollo del proceso de implementación y operación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco" (Versión 2), aprobada mediante Resolución Jefatural N° 000096-2025-PERÚ COMPRAS-JEFATURA.